

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1778/2532

นายเกลี้ยง อินทจักร์

โจทก์

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

จำเลย

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ในข้อ 3.1ของจำเลยได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์จำเลยเห็นว่า ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การที่มีผู้ลักเอารถยนต์พร้อมบุหรืออกไปจากบริเวณโรงงานยาสูบโดยปลอมใบผ่านหาใช่เป็นผลโดยตรงจากการที่โจทก์ฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลยไม่ กรณีเป็นเหตุสุดวิสัยที่โจทก์จะป้องกันได้นั้น เป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย นอกจากนี้ปัญหาที่ว่าโจทก์ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูงเช่นกัน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 52)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 29,700 บาท จ่ายเงินบำเหน็จจำนวน 79,200 บาท รวม 108,900 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่น นอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 44)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยอุทธรณ์โดยหยิบยกพฤติการณ์ต่าง ๆ ตามคำเบิกความของพยานขึ้นอ้างเพื่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยอุทธรณ์โดยหยิบยกพฤติการณ์ต่าง ๆ ตามคำเบิกความของพยานขึ้นอ้างเพื่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ครีฎมิ สุวรรณโรจน์-มานอช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพิณจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ